

1500345-45.2018.8.26.0038

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Comarca: Araras

Foro: Foro de Araras

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/02/2022

... habilitado e encontra-se preso por tráfico de entorpecentes (fls. 125).

A vítima Márcio Rogério Peixoto relatou que, no dia dos fatos, estava indo buscar o enteado com sua motocicleta em direção a Zona Leste quando ocorreu o acidente. A vítima afirma que perdeu os sentidos no momento do acidente e que soube, mais tarde, por testemunhas oculares, que o acidente ocorreu por conta de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araras Foro de Araras Vara Criminal

Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras-SP - cep 13600-970

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500345-45.2018.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500345-45.2018.8.26.0038

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3042026/2018 - DEL.POL.ARARAS,
745856 - DEL.POL.ARARAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PETERSON HENRIQUE DE ALMEIDA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em face do acusado PETERSON HENRIQUE DE ALMEIDA para apurar a prática do delito previsto no artigo 303, §1º, c.c. o artigo 302, §1º, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

Segundo a denúncia, em 25 de novembro de 2017, por volta das 00h36min, na Avenida Augusta Viola da Costa, Jardim Campestre, nesta Cidade e Comarca de Araras, o réu, não sendo habilitado, na direção do veículo automotor GM/Astra, placas DIF-9082, praticou, culposamente, na vítima Márcio Rogério Peixoto as lesões corporais de natureza leve, deixando de prestar socorro à vítima do acidente sendo possível fazê-lo sem risco pessoal.

A denúncia foi recebida em 05 de fevereiro de 2019 (fls. 36), o réu foi citado (fls. 41) e apresentou defesa prévia (fls. 47). Durante a instrução criminal foram ouvidas a vítima e uma testemunha, bem como interrogado o acusado (fls. 84/85 e 124/126).

Por fim, as partes apresentaram alegações finais (fls. 131/136 - MP e 140/141 - réu). O Ministério Público pediu a procedência da ação com a condenação do acusado,

nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição por falta de provas.

É O RELATÓRIO. PASSO A FUNDAMENTAR.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão punitiva estatal.

A materialidade veio comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 04/06), pelo exame de corpo de delito (fls. 20/21) e pelas provas orais colhidas.

A autoria é certa.

Interrogado, o réu Peterson Henrique de Almeida relatou que, no dia dos fatos, enquanto trafegava em seu veículo, foi ultrapassado pela vítima que dirigia uma motocicleta. A ultrapassagem fez com que o réu perdesse o controle da direção e colidisse com o mesmo. O acusado afirma que desceu do veículo para prestar auxílio a vítima e chamou pelo resgate, contudo, esta arremessou seu capacete contra o réu, socou o capô do carro e passou a xingar o réu. Diante disso, o acusado confessou que teve medo da reação agressiva da vítima, entrando em seu veículo e saindo do local dos fatos. Na segunda-feira seguinte aos eventos, o réu, junto de um tio, foi até a casa da vítima e ofereceu ajuda para consertar a motocicleta danificada e também para aquisição de medicamentos que a vítima estava fazendo uso. Além disso, o réu afirma que seu pai entregou R\$500,00 (quinhentos reais) para a vítima, que alegou estar precisando de dinheiro. O réu reconhece não ser habilitado e encontra-se preso por tráfico de entorpecentes (fls. 125).

A vítima Márcio Rogério Peixoto relatou que, no dia dos fatos, estava indo buscar o enteado com sua motocicleta em direção a Zona Leste quando ocorreu o acidente. A vítima afirma que perdeu os sentidos no momento do acidente e que soube, mais tarde, por testemunhas oculares, que o acidente ocorreu por conta de "racha" disputado por dois veículos. Um dos carros perdeu o controle da direção e se chocou contra a motocicleta da vítima. Disse se lembrar de um rapaz loiro que veio em sua ajuda. Todos no interior do veículo estavam com latas de cerveja nas mãos. Apesar de terem chamado socorro, não aguardam sua chegada. A vítima afirma que sofreu arranhões nos braços e pernas e luxação no ombro, que o incomodou significativamente por cerca de 3 (três) meses. Por fim, a vítima relata que perdera seu emprego em decorrência do acidente sofrido, bem como que deixara de efetuar pagamento de pensão para sua filha (fls. 126).

A testemunha Anderson André Teixeira Longo narrou que estava conduzindo o veículo na mesma avenida quando foi ultrapassado por outro carro em alta velocidade. A testemunha ocular relatou que o acusado perdeu o controle do veículo e abalroou a motocicleta da vítima, arrastando-a. O carro guiado pelo réu parou, descendo três indivíduos que não demoraram a retornar ao veículo e fugir do local. A testemunha foi ao socorro da vítima. A motocicleta deveria estar numa velocidade de 40km/h, enquanto o veículo certamente passada dos 80km/h (fls. 84).

Essas são as provas dos autos. A condenação é de rigor.

Restou devidamente comprovado que o réu, que não possui CNH, dirigindo seu automóvel sem observar as devidas regras de trânsito causou lesão de natureza leve a Márcio Rogério Peixoto.

As lesões ficaram muito bem demonstradas pelo exame de corpo de delito (fls. 20/21) e os depoimentos corroboram para a exatidão da dinâmica dos fatos, sendo certo que o réu abusou dos limites de velocidade e não observou com a devida cautela o tráfego dos veículos na via, agindo com imprudência acabou interceptando a

motocicleta pilotada pela vítima, que foi arremessada de sua moto e sofreu lesões corporais.

Deste modo, é certo que o réu cometera crime culposos de acordo com o artigo 18, inciso II, do Código Penal por ter agido com a referida imprudência ao dirigir o veículo automotor.

Ademais, uma vez que não possuía habilitação, o simples fato de estar dirigindo, independentemente de abuso na velocidade ou qualquer outro fator, já pode ser interpretado como imprudência.

Nesse sentido:

LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO. Apelo que espera a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Culpa por imprudência bem caracterizada pela narrativa da vítima e pela conclusão do laudo pericial, além do fato de que o apelante não era habilitado para condução de veículo automotor. Condenação mantida. Penas bem dosadas. Recurso improvido. (TJ-SP - APL: 00152693920118260408 SP 0015269-39.2011.8.26.0408, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 17/02/2017, 10ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 22/02/2017). Como acentua a doutrina:

A imprudência consiste na violação das regras de condutas ensinadas pela experiência. É o atuar sem precaução, precipitado, imponderado. Há sempre um comportamento positivo. É a chamada culpa in faciendo. Uma característica fundamental da imprudência é que nela a culpa se desenvolve paralelamente à ação. Desse modo, enquanto o agente pratica a conduta comissiva, vai ocorrendo simultaneamente a imprudência (PACELLI, Eugênio. Manual de Direito Penal. 5ª. ed. São Paulo: Atlas, 2019. p. 285).

O réu foi imprudente ao conduzir veículo sem ser habilitado, em velocidade incompatível, dando causa a acidente que acabou por lesionar a vítima.

Por fim, restou também comprovada a omissão de socorro por parte do réu após o acidente. De acordo com a vítima e com a testemunha ocular, algumas das pessoas que estavam dentro do carro conduzido pelo réu desceram do mesmo para verificar o que tinha acontecido com a vítima, mas não aguardaram a chegada do resgate ou, de qualquer outra forma, ter prestado socorro ao acidentado.

Demonstrada, pois, a omissão do réu. Nessa senda:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIMES DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR MAJORADA PELA OMISSÃO DE SOCORRO. FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. 1. Imperiosa a condenação do réu nos delitos tipificados nos artigos 303, parágrafo único, c/c 302, parágrafo 1º, inciso III, e artigo 305, caput, todos do Código de Trânsito Brasileiro, quando a palavra das vítimas se faz inequívoca nesse sentido e quando inexistente informação nos autos de que o acusado tenha envidado esforços para prestar efetivo socorro à vítima, ou que tenha permanecido no local do acidente, sem a interferência de terceiros, para facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal. 2. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 00005983220178070019 DF 0000598-32.2017.8.07.0019, Relator: Cruz Macedo, Data de Julgamento: 12/11/2020, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem página cadastrada).

Passo a dosar a pena.

Primeira fase. O réu possui maus antecedentes conforme certidões de fls. 113/115,

tendo sido condenado em definitivo, por fatos anteriores ao crime aqui analisado, nos autos do processo nº 0004076-31.2015.8.26.0038, com sentença transitada em julgado aos 19 de setembro de 2019.

Portanto, aumento a pena em 1/6.

Segunda fase. O réu é reincidente conforme certidões de fls. 113/115, uma vez que também condenado em definitivo nos autos do processo nº 0000056-65.2013.8.26.0038, com sentença transitada em julgado aos 09 de outubro de 2015.

Portanto, imperioso novo aumento em 1/6.

Terceira fase. Verificam-se, no caso em apreço, duas causas de aumento da pena.

A primeira é pelo fato do réu não possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação. A segunda ocorre pelo fato do acusado deixar de prestar socorro, quando possível de fazê-lo sem risco pessoal, à vítima do acidente.

Assim, em consonância com o artigo 302, parágrafo primeiro, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, faz-se necessário mais um aumento da pena.

Assim, exaspero a reprimenda em mais 2/5.

Regime Inicial de Cumprimento de Pena. O regime inicial a ser observado é o aberto.

Pena alternativa. Incabível a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do não preenchimento dos requisitos do artigo 44, incisos II e III e § 3º, segunda parte, do Código Penal. Também não é cabível a suspensão da pena, nos termos do artigo 77, do Código Penal, em razão dos maus antecedentes.

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva veiculada na denúncia para CONDENAR o réu PETERSON HENRIQUE DE ALMEIDA, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 303, parágrafo primeiro, c.c. o artigo 302, parágrafo primeiro, incisos I e III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, ao cumprimento de pena de detenção de 11 (onze) meses e 13 (treze) dias, em regime inicial aberto, e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 03 (três) meses e 23 (vinte e três) dias.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento de custas processuais com base no art. 804 do CPP, no valor de 100 UFESPs, conforme estabelecido no §9º do art. 4º da Lei Estadual n. 11.608/03. Saliente-se que dentre as hipóteses de diferimento ou isenção não está incluída a miserabilidade.

Com o trânsito em julgado para o órgão ministerial, abra-se vista às partes para manifestação sobre a prescrição retroativa.

Providencie a Serventia as comunicações necessárias. Arbitro os honorários do defensor dativo no máximo previsto para esta fase processual.

P.R.I. Araras, 25 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA